

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3674/2535

อัยการ ราชบุรี
นาย สุนทร อัน แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 371, มาตรา 376

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

อาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางเป็นปืนมีทะเบียนซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้ได้ตามกฎหมาย แม้จำเลยจะมีได้ใช้ทำผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือฆ่าผู้อื่น และการที่จำเลยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวได้พาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ และยิงปืนในหมู่บ้านหรือชุมนุมชนไม่อาจทำให้อาวุธปืนของกลางที่มีใบอนุญาตแล้วกลายเป็นอาวุธปืนที่มีไว้ผิดกฎหมายไปด้วยก็ตาม แต่ก็คงเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดหรือเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งอยู่ในดุลพินิจหรืออำนาจของศาลที่จะสั่งริบหรือไม่แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ฎีกาไป ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพาอาวุธปืน ขนาด .45 มม. หมายเลขทะเบียน กจ.5/9688 จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้ของจำเลย ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ได้ตามกฎหมาย ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและ

โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่เป็นที่ต้องมียาสูบติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ แล้วโดยใช่เหตุจำเลยใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวยิงในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานยึดได้หัวกระสุน 2 หัวปลอกกระสุน 2 ปลอก ที่จำเลยใช้กระทำความผิด และต่อมาจำเลยเข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานพร้อมอาวุธปืนกระสุนปืนจำนวน 5 นัด และแมกกาซีน 1 อัน ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 376, 91, 33 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 376, 91, 33 ฐานพาอาวุธปืน ปรับ 1,000 บาท ฐานยิงปืนปรับ 500 บาท รวม 1,500 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ปรับ 750 บาท ริบของกลาง จำเลยอุทธรณ์ขอให้คืนของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้กระทำความผิดฐานพาอาวุธปืนมีทะเบียน 1 กระบอก ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่เป็นที่ต้องใช้อาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้วใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางยิงขึ้นในเมืองหมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษปรับจำเลยฐานพาอาวุธปืน 1,000 บาท และปรับฐานยิงปืน 500 บาท รวมปรับ 1,500 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 750 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ระบุอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลาง มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลย ว่า ศาลมีอำนาจสั่งรับอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลางหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าอาชญากรรมศาลจะสั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ก็คือบุคคลนั้นได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด แต่กรณีของจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยนำไปใช้เพื่อชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือฆ่าบุคคลอื่นประการใด นั้น เห็นว่าอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลางเป็นปืนมีทะเบียนซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้ได้ตามกฎหมาย แม้อาชญากรรมของกลางจำเลยจะมีได้ใช้ทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือฆ่าผู้อื่นดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม และการที่จำเลยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาชญากรรมติดตัวได้พาอาชญากรรมของกลางติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ และยิงปืนในหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนตามฟ้องนั้นไม่อาจทำให้อาชญากรรมของกลางที่มีใบอนุญาตแล้วกลายเป็นอาชญากรรมที่มีไว้ผิดกฎหมายไปด้วยก็ตาม แต่ก็คงเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดหรือเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งอยู่ในดุลพินิจหรืออำนาจของศาลที่จะสั่งรับหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ปัญหาว่าควรรับอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลางหรือไม่คดีนี้แม้เกิดเหตุในที่ชุมนุมชนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นเขตชุมนุมชนพลุกพล่านหนาแน่นเพียงใดหรือเกิดเหตุในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือไม่อย่างไร เห็นว่ากรณียังไม่มีความสมควรให้รับดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งรับอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลางจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ของกลางไม่รับและให้คืนแก่จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เพี้ยน พุทธสุตตนา-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ